廉江市登蓝环保设备有限公司“4.16”死亡事故调查报告

2020-06-29 10:25 来源：贵港市覃塘区应急管理局 作者：覃塘区应急管理局

2020年4月16日下午14时左右，廉江市登蓝环保设备有限公司外聘的1名员工在为贵港市扁哥木业有限公司维修布袋除尘设备时，不慎从梯子经送医院抢救无效死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经覃塘区人民政府同意，成立了由区政府办、纪委急局、公安分局、工信局、总工会、覃塘街道办事处等单位组成的事故调查组，对该起事故开展调查。事故调查组通过现场勘查、多方取证和综合清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了工作建议，适用《中华人民共和国安全生产法》。现将调查情况报告如下：

一、发生事故的单位基本情况

廉江市登蓝环保设备有限公司（以下简称登蓝公司），法定代表人：曹树兴。经营范围：研发、设计、制造、安装、销售：环保除尘、抑尘、及喷洒机械设备，环保设备、污水和废气净化设备及除臭机械设备；销售：机电产品、喷雾喷灌机械及设备、喷雾除尘车、多功能抑尘车、玻璃钢料制品、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品），五金交电；环保工程开发设计及工程安装：货物及技术进出口。营业执照统一社会信用代码91440881MA52TYMY7P。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2019年10月，登蓝公司为贵港市扁哥木业有限公司安装了一套除尘设备，根据约定，自安装之日起一年内为保修期。2020年4月16日，贵港市有限公司联系登蓝公司要求安排人员对该除尘设备进行调试及维护，登蓝公司安排恰好在贵港市扁哥木业有限公司附近的曹家彬及黄佰源去处理此的还有曹家彬的朋友马祥坤。13时30分左右，曹家彬等人到达贵港市扁哥木业有限公司后便着手准备维修工作。按照分工，曹家彬负责操作控制开源负责校正除尘设备电机的钢丝绳，马祥坤处在中间位置负责传递指令，方便曹家彬和黄佰源更默契配合。因除尘设备电机安装在距离地面3米上，黄佰源从贵港市扁哥木业有限公司找了一把长约3米的铝合金梯子并搭在平台上，紧接着便登上梯子站在中间位置，距离地面高度约1.5米处开没过多久，梯子倾斜滑落，站在梯子中间位置的黄佰源随之跌落到水泥地面不省人事。

（二）应急救援情况。

事故发生后，曹家彬和马祥坤立即驾车将黄佰源送到三里镇卫生院开展救治，经过40多分钟的紧急施救，黄佰源因伤势过重抢救无效死亡。与贵港市扁哥木业有限公司将情况报告政府相关部门。覃塘区委、区政府高度重视，立即组织开展应急救援工作，覃塘区应急局、覃塘公安分局、覃局、覃塘街道办等单位先后组织人员赶赴现场协助开展处置工作。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况。

死者，黄佰源，男，汉族，住址：广西贵港市覃塘区五里镇。事发前，黄佰源是登蓝公司聘请的工人，双方没有签订劳动合同。登蓝公司有业时，就电话通知其一同参与，每日工钱300元，无业务时则在家务农。

（二）直接经济损情况

2020年4月16日晚，登蓝公司和死者黄佰源家属就死者经济赔偿问题签订了调解协议书。登蓝公司分期赔付黄佰源死亡赔偿金、丧葬费、供养金、精神损害抚慰金、处理丧事误工费、交通费等一切费用合计人民币45.2万元整。事发当晚先行赔付5.2万元。余下的赔偿款分两次赔付，第一间为2020年4月23日前赔付20万；余下的20万赔付时间为2020年5月16日前。登蓝公司已经于5月12日付清所有赔付款。本次事故造成的直接经45.2万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

黄佰源在搭挂铝合金梯子时未能确保梯子牢固便登上梯子开展作业，作业过程没有佩戴劳动防护用品，工作中梯子突然倾斜滑落导致其跌落到引发事故。

（二）间接原因

廉江市登蓝环保设备有限公司没有严格落实企业安全生产主体责任，没有对工作环境危害因素进行排查和风险分析，未能预见并消除可能会发风险隐患；没有监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；没有对从业人员进行安全生产教育和培训。

（三）事故性质

经调查认定，廉江市登蓝环保设备有限公司“4.16”坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

1、廉江市登蓝环保设备有限公司没有严格落实企业安全生产主体责任，没有对工作环境危害因素进行排查和风险分析，未能预见并消除可能危害风险隐患；没有监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；没有对从业人员进行安全生产教育和培训。违反了《中华人民共生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”第“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”的规定，对“4事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议覃塘区应急管理局依法对其给予行政处罚。

2、黄佰源，廉江市登蓝环保设备有限公司临时聘请的工人，在搭挂铝合金梯子时未能确保梯子牢固便登上梯子开展作业，作业过程没有佩戴用品，对“4.16”死亡事故负直接责任，鉴于其已在此次事故中死亡，建议不再对其进行责任追究。

六、工作建议

1、廉江市登蓝环保设备有限公司要认真吸取事故教训，加强领导，明确责任，切实加强源头治理，牢固树立科学发展、安全发展理念，坚守“能以牺牲生命为代价”的红线意识，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作之首，深入开展隐患排查治理工作，进一步完善安全台账资料，落实好安全生产各项要求。

2、由覃塘区应急管理局按照“四不放过”的要求，督促廉江市登蓝环保设备有限公司严格落实企业安全生产主体责任，教育和督促从业人员严单位的安全生产规章制度和安全操作规程，防范此类事故的发生。

广东登蓝环保设备有限公司“4.16”死亡事故调查组

2020年6月28日